

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2474/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สำเรียง ปอ แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 309, มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

จำเลยไปทวงเงินที่ผู้เสียหายเป็นหนี้ จ. ผู้เสียหายไม่มีให้จำเลยจึงใช้อาวุธปืนขู่บังคับให้ผู้เสียหายมอบทรัพย์สินให้ แม้จำเลยจะกระทำเพื่อทวงหนี้แทน จ. และพูดว่าเมื่อผู้เสียหายมีเงินเมื่อไรให้ไปไถ่คืน ก็ถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยโดยเจตนาทุจริต เพราะจำเลยไม่มีอำนาจเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยพลการและโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเช่นนั้นได้จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ และเมื่อเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แล้ว ย่อมไม่มีความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพอีก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานปล้นทรัพย์ใช้อาวุธปืนและรถยนต์เป็นพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และให้คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง 340 ตี จำคุก 15 ปี ฐานมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 18 ปี ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และคืนรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์และจำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 72 ทวิ วรรคหนึ่ง(ที่ถูกระงับ) จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท รวมจำคุก 2 ปีปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 3 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 4 ฐานชิงทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังจากพยานหลักฐานของโจทก์ได้ว่า จำเลยที่ 4 ไปทวงเงินที่นายนนท์ กสินทะ ผู้เสียหายเป็นหนี้นางสาวจุหรือกมลรัตน์ โรจนโรวรรณ อยู่ นายนนท์ไม่มีให้จำเลยที่ 4 จึงชักอาวุธปืนออกมาขู่บังคับให้นายนนท์มอบกีตาร์ไฟฟ้าให้และจำเลยที่ 4 ยังขู่เอาสร้อยข้อมือของนางมลิดา มีพานทอง ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นภริยาของนายนนท์ไปด้วยคงมีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะหรือไม่เห็นว่าการที่จำเลยที่ 4 ใช้อาวุธปืนขู่บังคับให้ผู้เสียหายมอบทรัพย์สินให้ถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นทรัพย์สินให้และเพื่อยึดถือเอาทรัพย์สินนั้นไว้ แม้ว่าจำเลยที่ 4 จะกระทำเพื่อทวงหนี้แทนนางสาวจุหรือกมลรัตน์และพูดว่า

เมื่อผู้เสียหายมีเงินเมื่อไรก็ให้ไปไถ่คืนก็ถือว่าเป็นการชู้เชียวเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 4 โดยเจตนาทุจริตแล้ว เพราะจำเลยที่ 4 ไม่มีอำนาจเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยผลการและโดยชู้เชียวว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเช่นนั้นได้ จำเลยที่ 4 จึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาและเมื่อการกระทำของจำเลยที่ 4 เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แล้วจำเลยที่ 4 ย่อมไม่มีความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคสอง อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตี จำเลยที่ 4 อายุไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ